

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 0151477-52.2017.4.02.5151/RJ

AGRAVANTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RECORRIDO)

AGRAVADO: SONIA REGINA BARBOSA CAVATO (RECORRENTE)

ADVOGADO(A): SHEILA MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS (OAB RJ060576)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto pela UNIÃO (Evento 73) contra a decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Evento 67) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, ao entendimento de que a decisão recorrida seguiu o entendimento dominante dos Tribunais Superiores (artigo 11, V, *h*, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região).

A 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ conheceu do recurso autoral e deu-lhe provimento parcial para reformar a sentença, condenando a UNIÃO somente a se abster de descontar dos vencimentos da parte autora a contribuição para o PSS sobre a parcela da GDPST não incorporável aos proventos de inatividade da parte autora, considerado o respectivo nível, classe e padrão (Evento 35).

Irresignada, a UNIÃO interpôs pedido de uniformização regional (Evento 50), pretendendo a reforma do julgado impugnado, aduzindo que: *“não é devida a restituição dos valores da contribuição previdenciária incidente sobre parcela da gratificação de desempenho antes não incorporável aos proventos de aposentadoria e de pensão.”*

Assevera que a orientação firmada no acórdão recorrido é contrária ao entendimento dos acórdãos paradigmas números 0187586-65.2017.4.02.5151, julgado pela 3ª Turma Recursal/SJRJ; 0098621-14.2017.4.02.5151, julgado pela 4ª Turma Recursal/SJRJ; 0132714-03.2017.4.02.5151, julgado pela 7ª Turma Recursal/SJRJ e 0119774-06.2017.4.02.5151, julgado pela 8ª Turma Recursal/SJRJ.

A Gestora inadmitiu o pedido regional de uniformização (Evento 67), tendo a UNIÃO interposto agravo no qual reitera os argumentos apresentados no incidente de uniformização do evento 50.

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver **divergência entre decisões** quanto à **questão de direito material** proferidas por **Turmas Recursais da 2ª Região**, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

Como antes relatado, a 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ conheceu do recurso da UNIÃO, dando-lhe parcial provimento, em acórdão do qual transcrevo os seguintes trechos:

“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO: GDPST. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE PARCELA DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO INCORPORÁVEL À APOSENTADORIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. RECEBIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. VANTAGEM ADMINISTRATIVA DE CARÁTER PECUNIÁRIO. POSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO ACARRETARÁ A DIMINUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO E A CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DO ABONO. ATRASADOS INDEVIDOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EMBORA AS NATUREZAS SEJAM DISTINTAS, NA PRÁTICA, OS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO AO PSS (INCLUÍDA A PARCELA QUE A PARTE AUTORA BUSCA VER DEVOLVIDA) E DO ABONO DE PERMANÊNCIA SE EQUIVALEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA CONDENAR A UNIÃO A SE ABSTER DE DESCONTAR DOS VENCIMENTOS DA PARTE AUTORA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PSS SOBRE A PARCELA DA GDPST NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.

Verifica-se que a 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ ao apreciar o presente Recurso Inominado entendeu que: *“é cabível a condenação da União a não descontar a contribuição para o PSS sobre a parcela não incorporável aos proventos de inatividade da parte autora, considerado o respectivo nível, classe e padrão.”*

Portanto, denota-se que o acórdão impugnado se encontra em sintonia com o entendimento dominante das Cortes Superiores, incidindo o disposto no artigo 11, inciso V, alínea "h", do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região. Confira-se:

"CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR - PSS. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO. JULGAMENTO, PELO STF, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 593.068/SC. RECURSO ESPECIAL DOS AUTORES QUE SE MANTÊM IMPROVIDO, RECURSO ESPECIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA IMPROVIDO E RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO APENAS EM PARTE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. Recursos Especiais dos autores e das rés em ação ordinária - União e Universidade Federal de Santa Maria -, interpostos contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de ação ordinária, ajuizada por César Augusto Guimarães e outros, servidores públicos federais civis, em 27/01/2003, contra a União e a Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, visando a suspensão do desconto da contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor - PSS, assim como a restituição dos valores já descontados, a título de tal contribuição, sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias relacionadas na petição inicial: gratificação natalina, diárias, auxílio fardamento, gratificação de compensação orgânica a que se refere o art. 18 da Lei 8.237/91, gratificação ou adicional natalino (décimo terceiro salário), abono pecuniário, adicional ou auxílio natalidade, adicional ou auxílio funeral, adicional de férias, adicional de prestação de serviço extraordinário, adicional noturno, adicional por tempo de serviço, conversão de licença prêmio em pecúnia, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade ou pelo exercício de atividades penosas, hora repouso e alimentação e adicional de sobreaviso, retribuição devida pelo exercício de cargo enquadrável no artigo 62 da Lei 8.112/90 (CD, FG ou outras), bem como sobre qualquer outra nova parcela que venha a ser criada e que não se incorpore aos proventos.

(...)

VI. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068/SC, à luz do que dispõem os arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11, da Constituição Federal, fixou a tese de que "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade" (STF, RE 593.068/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 22/03/2019).

VII. Mesmo antes de concluído o julgamento do aludido Recurso Extraordinário, o Superior Tribunal de Justiça já havia realinhado a sua jurisprudência à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal, no sentido da incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor - PSS apenas sobre parcelas incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público, excluídas as verbas indenizatórias e as parcelas de natureza remuneratória não incorporáveis a tais proventos. Precedentes: STJ, REsp 1.239.203/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/02/2013; AgRg no REsp 1.366.263/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013; AgRg no REsp 1.056.203/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/04/2015.

(...)

XIV. Recurso Especial dos autores que se mantém improvido. Recurso Especial da Universidade Federal de Santa Maria improvido. Recurso Especial da União provido apenas em parte, em juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, para reconhecer a incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor - PSS sobre a totalidade da gratificação natalina referente ao ano de 1999. (REsp n. 921.873/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 11/9/2020.)".

"DESPACHO/DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o pedido de uniformização nacional suscitado pela UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, pretendendo a reforma de acórdão da Turma Recursal de origem, no qual se discute a incidência da Contribuição para o Plano da Seguridade Social do Servidor Público (PSS) sobre os valores recebidos a título de Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST).

É o relatório.

Preliminarmente, conheço do agravo, tendo em vista o cumprimento dos requisitos de admissibilidade e passo a analisar o pedido de uniformização.

A Turma Nacional, por meio do PEDILEF 05018643320134058100, firmou o seguinte entendimento:

(...)

9. Pedido de Uniformização conhecido e provido para, acompanhando a tese firmada por este Colegiado, de que a incidência da contribuição previdenciária do servidor público (PSS) sobre a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE - limita-se à parcela incorporável aos

proventos de aposentadoria ou pensão, determinar a devolução dos autos à Turma de Origem para adequação do julgado à premissa fixada (PEDILEF 05033288920134058101, RELATORA JUÍZA FEDERAL ANGELA CRISTINA MONTEIRO, DOU 05/02/2016 PÁGINAS 221/329) No mesmo sentido, citem-se PEDILEF 05033297420134058101 e PEDILEF 05033236720134058101, todos relativos à GDPGPE, tese que, porém, também se aplica à GDPST, que possui o mesmo regime jurídico no que toca a não incorporação na sua integralidade aos proventos de aposentadoria, conforme previsto na Lei 11.784/08. Diante de todo o exposto, estando o acórdão recorrido em dissonância ao entendimento desta TNU, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência deve ser CONHECIDO E PROVIDO, determinando-se a devolução dos autos à Turma de Origem para adequação do julgado à premissa fixada."

Destarte, incide a Questão de Ordem 13/TNU "Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido".

Ante o exposto, conheço do agravo e nego seguimento ao pedido, com fundamento no art. 16, I, a, do RITNU. Intimem-se. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0501142-30.2017.4.05.8303 Relator: MINISTRO RAUL ARAÚJO - TNU - Data da publicação: 30/11/2017)"

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de regional de uniformização de jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.